注文書

ＳＭＫ株式会社
〒142-8511　東京都品川区戸越６－５－５
TEL：(03)3785-1111　FAX：(03)3785-1878
発行日：2026年03月25日
発注NO：P0118114
申請NO：A4CN008203

宛先：　01222
（株）ヨシダパッケージ 御中
川崎市幸区南加瀬5-36-6

納入場所：
（株）ヨシダパッケージ

備考：

支払期日・方法、検査完了期日は現行の「支払方法等について」によります。

取引通貨：JPY

SMK図番 （見積番号 ）	品名	単価	数量	金額 （消費税抜き）	納期
167CSS-049-00E (20260209)	DUﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ/TRAY	200,000.00	1	200,000.00	2026年03月31日

発行者：
CS事業部生産部富山生産１課
宮林 理美

承認者：
C S '26.03.25 本田
C S '26.03.25 延澤

約款

この約款は、表面の注文書(以下「注文書」という。)に記載されているSMK株式会社(以下甲という。)と受注者(以下乙という。)との間の売買取引について適用される。

第1節　総則

第1条(基本原則)

甲および乙は、相互信頼の精神と信義誠実の原則にのっとり、この約款に定められた条項を誠実に履行するものとする。

第2条(優先的適用)

甲乙間で取引基本契約書または当該発注の元となる売買契約書が締結されている場合はその契約書が優先して適用されるものとする。

第3条(契約の成立)

1. この契約は、甲が乙に注文書を交付した後、乙が承諾の通知をしたときに成立する。
2. 乙は甲の注文に対し、甲より注文書を受領した後7日以内に、乙から甲に対する承諾拒否を甲に通知するものとする。その他別段の意思表示がない場合は、乙は甲の注文を承諾したものとみなす。

第4条(契約の変更)

1. 甲または乙は、注文書の内容を変更する必要が生じた場合、速やかにその旨を相手方に通知し、甲乙協議の上注文書の内容を変更することができるものとする。なお、この場合、注文書等を訂正し、新たに書面等を作成するものとする。但し、注文書に記載された価格は確定かつ最終であり、材料費、人件費、運賃、保険料、諸税の増加、または新規課税に起因する売主の費用の変更による価格調整はなされないものとする。
2. 前項の変更に伴い、損害が生じた場合の負担等は、甲乙誠意をもって協議するものとする。

第5条(支払)

甲は乙に対して、注文書に記載の支払条件に基づき、代金を支払うものとする。

第2節　納入

第6条(納期)

1. 納期とは、注文品を甲の指定する場所へ納入すべき期日をいい、甲乙協議の上決定する。乙は、納期を厳守するものとする。
2. 乙は、納期前に注文品を納入しようとするときは、あらかじめ甲の承諾を得る。
3. 乙は、納期に注文品を納入できないと認めたときは、事前にかつ速やかにその理由および納入予定を甲に申し出て、甲の指示を受ける。
4. 乙の責に帰すべき事由により乙の了承した納期に注文品が納入されない場合、甲はこれによって被った損害の賠償を乙に請求できるものとする。なお、乙は賠償すべき損害の範囲および賠償額について、甲に協議を申し入れることができるものとし、甲は誠意を持ってこれに対応するものとする。

第7条(納入・検査)

1. 乙は、注文品を甲の定める納入手続きにしたがい、甲の指定場所に、納品書を添付して納入する。
2. 甲は乙が注文品を納入後10日以内に検査を完了するものとし、検査の方法、合否の基準等検査に関する事項は別途協議の上定めるものとする。

第8条(不足品または代品の納入)

1. 甲は、前条に定める検査の結果、数量不足または不合格になったものについて、直ちに乙に通知するものとする。
2. 前項の場合、乙は甲の指示に基づき、速やかに不足品もしくは代品の納入を行うか、または不合格品の手直しをしなければならない。
3. 前項の納入手続きは第7条の手続きを準用する。

第9条(所有権の移転)

注文品の所有権は、乙が甲の指定する場所へ納入し、かつ第7条の検査に合格したとき、乙から甲へ移転する。

第10条(危険負担)

前条に基づく所有権の移転時までに生じた注文品の全部または一部の滅失、毀損、変質その他損害は、甲の責に帰すべきものを除き、乙の責任および負担とする。

第3節　品質

第11条(品質)

1. 乙は、注文品の品質が甲の指定した仕様に適合し、瑕疵、不良、不適合および不具合（以下「瑕疵等」という）がないことを保証する。
2. 乙は、前項の義務を履行するために、適切な品質保証体制を確立するものとする。

第12条(瑕疵担保責任)

1. 第9条の定めに従って注文品の所有権が乙から甲に移転した後１年以内に注文品に瑕疵等が発見された場合、甲は、乙に対し、無償で代替品の納入、瑕疵等の修補、または代金の返還を請求することができる。
2. 前項に定める場合、甲は、乙に対し、前項の請求とともにまたはこれに代えて甲に生じた損害（合理的な弁護士費用を含む。）の賠償を請求することができる。
3. 注文品の瑕疵等が乙の責に帰すべき事由による場合は、第１項に定める期間の経過後であっても、甲は、乙に対し、前二項に定める請求をすることができる。

第13条（製造物責任）

1. 注文品に欠陥（製造物責任法第２条第２項に定義する欠陥をいう。以下同じ。）があり、または欠陥があるおそれがある場合には、乙は、直ちにこれを甲に書面で通知しなければならない。
2. 注文品の欠陥により甲もしくは第三者の生命、身体もしくは財産が侵害された場合またはそのおそれがある場合、乙は、自己の費用と責任により原因の究明および損害の予防にあたりこれを解決するものとし、これにより甲に損害（合理的な弁護士費用を含む。）が生じたときは、当該損害を賠償する。

第14条(知的財産権)

1. 乙は、注文品が第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他これらに類する権利（以下、知的財産権という）を侵害しないことを保証する。
2. 乙は前項に定める第三者の知的財産権の侵害につき紛争が生じた場合またはそのおそれが生じた場合は、自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、これにより甲に損害が生じたときはその損害を賠償する。

第4節 一般事項

第15条(機密保持)

甲および乙は、この契約による取引を通じて知り得た相手方の業務上の機密情報を機密として保持し、第三者に開示、漏洩し、またはこの契約を履行する目的以外に使用してはならないものとする。

第16条(権利義務の譲渡)

甲および乙は、相手方の書面による承諾を得ることなく、この契約により生じる権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させもしくは担保に供してはならないものとする。

第17条(契約の解除)

1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
   自己が振り出しもしくは引き受けた手形、小切手が不渡りになったとき、または金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
   監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
   第三者より仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立または公租公課滞納処分を受けたとき。
   破産、会社整理、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続の申立を受け、または自らこれらを申し立てたとき。
   解散または合併の決議をしたとき。
   この契約に違反し、相手方より相当な期間を定めて書面でその是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないとき。
   前各号のいずれかが発生するおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. 甲または乙は前項の各号のいずれかに該当したとき、相手方からの催告その他何等かの手続を要することなく、この契約に基づく一切の債務の履行につき、期限の利益を失い、直ちに残債務全額を一括現金にて相手方に支払うものとする。

第18条(届出・通知)

甲および乙は、第17条第1項各号に定める事由が生じたときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならないものとする。

第19条(反社会的勢力との取引排除)

1. 甲または乙は、相手方(相手方の代表者、責任者、実質的に相手方の経営権を有する者、相手方が本契約の履行のために契約する者等を含む。)が、次の各号の一に該当する場合、相手方に対して催告することなく、直ちにこの契約の全部または一部を解除することができる。
   暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他の反社会的勢力(以下反社会的勢力という。)である場合、または反社会的勢力であった場合。
   自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いるなどした場合。
   他方当事者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合。
   自らまたは第三者を利用して、他方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
   自らまたは第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。
2. 甲および乙は、前項によりこの契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしても、これを一切賠償する責任を負わないことを確認し、相手方はこれを了承するものとする。

第20条(契約終了後の措置)

この契約が期間満了もしくは解除等により終了した後においても第12条、第13条、第14条および本条の規定はなお有効とし、甲および乙は当該条項に基づく債務を履行するものとする。

第21条(協議解決)

この契約に関する疑義またはこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して解決するものとする。

第22条(合意管轄)

この契約に関し甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の管轄裁判所とする。

第23条(有効期間)

この契約の有効期間は、注文書を甲が乙に交付した日から、甲の乙への代金の支払が完了する日までとする。